

0094729-48.2012.8.26.0050

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ETICA FRANCISCO SILVA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

I - No v. Acórdão prolatado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da lavra do i. Ministro João Otávio de Noronha, decidiu-se: "Ante o exposto, com fundamento no art. 258, § 3º, do RISTJ, conheço do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0094729-48.2012.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0094729-48.2012.8.26.0050 - 2013/000011

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ETICA FRANCISCO SILVA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

I - No v. Acórdão prolatado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da lavra do i. Ministro João Otávio de Noronha, decidiu-se: "Ante o exposto, com fundamento no art. 258, § 3º, do RISTJ, conheço do agravo regimental para, em juízo de retratação, não conhecer do habeas corpus e conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para, diante do bis in idem, reconhecer o direito da paciente à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n; 11.343/2006, que deverá ser adequadamente modulada pelo julgador em fração a ser motivadamente fixada, nos termos da fundamentação, analisando também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritivas de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada" (fls. 307/313).

Assim sendo, em cumprimento ao V. Acórdão, passo a dosar às penas da acusada.

Na primeira fase, "embora a ré não registre antecedentes criminais, a excessiva

quantidade de drogas confere maior reprovabilidade a ação por ela praticada. Com efeito foram encontrados papelotes de maconha e de cocaína que, no total, perfaziam mais de 3 quilos. A cocaína, ademais, é substância que, como se sabe, possui alto poder nocivo nos termos do art 42, da 11.343/06 aumento a pena base em 1/6 obtendo-se, por consequência, a pena de 5 anos, 10 meses e 583 dias-multa" (fl. 251). Na segunda etapa, "não há circunstâncias agravantes ou atenuantes" (fl. 251). Na terceira etapa, "reconhecido o envolvimento de adolescente, a pena será aumentada em 1/6, obtendo-se a pena de 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa".

Por fim, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício.

Observando-se o critério da proporcionalidade e razoabilidade no caso em questão, tem-se que a pena deve ser reduzida em 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, visto que a ré é tecnicamente primária e não há outros elementos nos autos que indiquem que ela se dedique a atividades criminosas. Resta, portanto, sua pena definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 226 (duzentos e vinte seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário: "Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda" (GRECCO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2ª Ed., 2008, p. 106-107).

Com fulcro em tal lição doutrinária e na análise das provas produzidas em juízo, de rigor considerar a causa de diminuição da pena, eis que não restaram comprovados quaisquer dos óbices aduzidos no texto de lei sob comento.

Por conseguinte, excepcionalmente, considerando as particularidades do caso vertente, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, em consonância com o art. 44, § 2º, do Código Penal, sendo prestação de serviços à comunidade em local a ser indicado na fase de Execução, e o pagamento de 01 (um) salário mínimo a entidade preferencialmente voltada ao auxílio de dependentes químicos, a ser indicada na fase de Execução.

Em caso de descumprimento da pena alternativa e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

Importante ressaltar que o tráfico privilegiado não é definido como crime hediondo, conforme art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal e, portanto, os efeitos decorrentes da hediondez de um delito não são aplicáveis, sendo plenamente possível o regime inicial em modalidade diferente da fechada.

A pena de multa, eis que não substituída, permanece intacta.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR a acusada ÉTICA FRANCISCO SILVA como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 33, § 4º, c.c. artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, às penas de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, e 226 (duzentos e vinte seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, sendo prestação de serviços à comunidade em local a ser indicado na fase de Execução, e o pagamento de 01 (um) salário mínimo a entidade preferencialmente voltada ao auxílio de dependentes químicos, a ser indicada na fase de Execução.

No mais, a sentença fica integralmente mantida.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva e lance-se o nome

da sentenciada no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

II - Comunique-se imediatamente ao MM. Juízo da Execução.

III - Dê-se vista ao Ministério Público.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

MANOELA ASSEF DA SILVA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA